

Regressmanagement in der Versicherungswirtschaft



Shift Technology, Versicherungsforen Leipzig

November 2024

Vorwort

In der heutigen Versicherungslandschaft, die von rasanten Veränderungen und einem intensiven Wettbewerbsumfeld geprägt ist, wird das Regressmanagement zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Das frühzeitige Erkennen und effiziente Management wirtschaftlich lohnender Regressansprüche können die finanzielle Stabilität eines Unternehmens stärken und dessen Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöhen.

Das vorliegende Whitepaper präsentiert die Ergebnisse einer umfassenden Expertenbefragung, an der Mitarbeiter von 37 verschiedenen Versicherer teilgenommen haben, sowie Erkenntnisse aus vier vertiefenden Interviews mit weiteren Branchenvertretern. Diese Studie, die in Zusammenarbeit zwischen den Versicherungsforen Leipzig und Shift Technology entstanden ist, bietet einen detaillierten Einblick in die aktuelle Aufstellung der Versicherungsunternehmen in Bezug auf das Regressmanagement.

Die Ergebnisse zeigen nicht nur die unterschiedlichen Ansätze und Herangehensweisen der Versicherer auf, sondern identifizieren auch zentrale Herausforderungen und Hemmnisse, die es zu überwinden gilt. Darüber hinaus werden Konzepte und Handlungsempfehlungen formuliert, um die Potenziale im Regressmanagement besser zu nutzen und die Effizienz der Prozesse zu steigern.

Wir danken allen Teilnehmern der Umfrage und den Interviewpartnern für ihre Offenheit und ihr Engagement. Ihre Beiträge sind entscheidend für das Verständnis der aktuellen Trends und Herausforderungen im Regressmanagement. Wir hoffen, dass dieses Whitepaper Ihnen wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung Ihrer eigenen Strategien und Prozesse bietet.

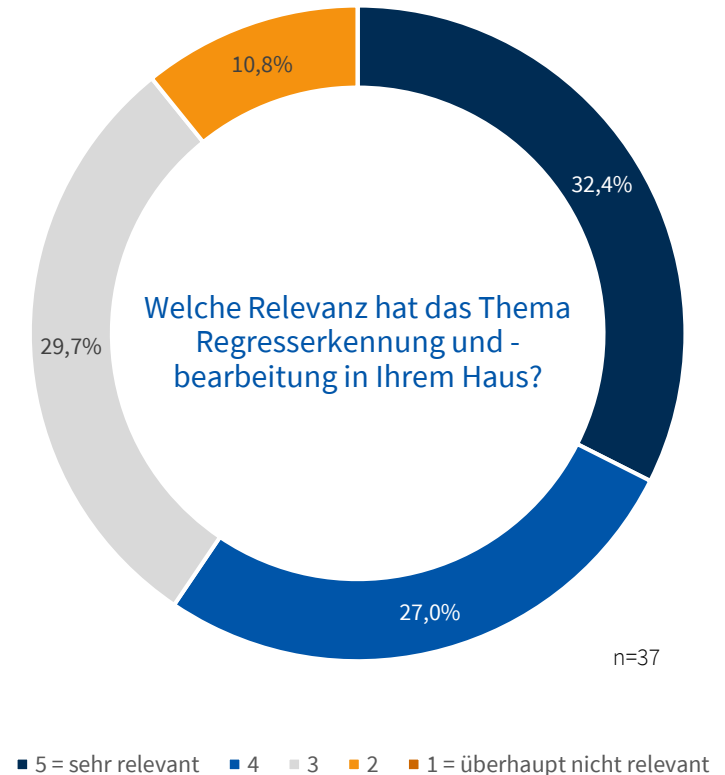
Regressmanagement

Relevantes Thema mit ungenutztem Potential?

Zwischen fünf und fünfzehn Prozent der Schadenausgaben lassen sich laut aktuellen Schätzungen durch eine effiziente Regressverfolgung wieder hereinholen. Das entspricht allein in der Schaden- und Unfallversicherung hierzulande einem Potential von drei bis zehn Milliarden EUR. Ein Potential, dessen sich auch die Versicherungsunternehmen bewusst zu sein scheinen, wie die hohe Relevanz des Themas in den Häusern zeigt.

Eine Einschätzung, die die im Rahmen des Whitepapers befragten Experten teilen und in Zukunft auch einen weiteren Bedeutungsgewinn erwarten. Getrieben wird diese Entwicklung zum einen durch die Einsparpotentiale bzw. die Reduzierung der Schadenquote durch Regresseinnahmen und zum anderen durch das gesteigerte Interesse Dritter wie bspw. Vertriebspartnern oder anderen Marktteilnehmern.

Das Erschließen dieses Regresspotentials gilt jedoch als nicht ganz einfach. Dieses Whitepaper zeigt die Gründe hierfür auf, gibt einen Einblick in die aktuelle Aufstellung der Häuser zum Thema Regress, zeigt, wo Herausforderungen des Themas liegen und wie die Potentiale gehoben werden können.



Regressmanagement

Relevantes Thema mit ungenutztem Potential?

Karsten Zimmer, Senior Experte Firmen-Schaden und Teamlead Regress, HDI:

„Es ist natürlich sehr förderlich für das Thema, wenn man sich nicht nur im Regressteam über erfolgreiche Regresse freut, sondern wenn es auch weitere Stakeholder gibt, z. B. Abteilungs- und Bereichsleitung Schaden und der eigene Ressortvorstand, gibt, die das Thema befeuern und unterstützen.“



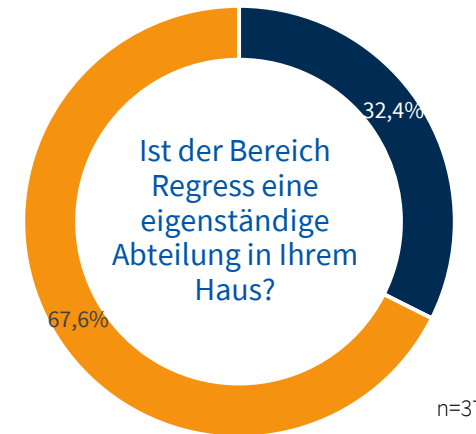
■ 5 = sehr relevant ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 = überhaupt nicht relevant

Das Erschließen dieses Regresspotentials gilt jedoch als nicht ganz einfach. Dieses Whitepaper zeigt die Gründe hierfür auf, gibt einen Einblick in die aktuelle Aufstellung der Häuser zum Thema Regress, zeigt, wo Herausforderungen des Themas liegen und wie die Potentiale gehoben werden können.

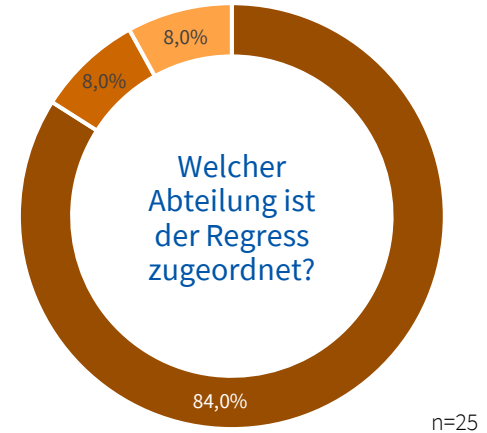
Organisation des Regressmanagements

Das Thema Regress ist organisatorisch eng mit den Bereichen Betrug und Schaden verknüpft und verfügt über eher weniger Mitarbeitendenkapazitäten.

- Etwa ein Drittel der befragten Unternehmen verfügen über eine eigene Regressabteilung.
- Dedizierte Abteilungen für das Thema Regress finden sich tendenziell bei größeren Versicherungsunternehmen sowie bei Versicherungen mit Kfz-Sparte. Da letztere in der Regel mehrere beteiligte Parteien umfasst sowie oft von hohem Kostendruck betroffen ist, steigt auch die Chance für Regressmöglichkeiten bzw. -notwendigkeit.
- Bezogen auf die Anzahl der Mitarbeitenden handelt es sich eher um kleinere Abteilungen bzw. nur wenige Mitarbeitende im Unternehmen, die sich mit dem Thema Regress beschäftigen.
- Die Vorteile einer eigenen Regressabteilung bzw. zumindest spezialisierter Mitarbeitenden, die sich ausschließlich diesem Themenbereich widmen, sehen die Interviewpartner in der stärkeren Fokussierung auf das eigentliche Thema. Regress im Rahmen der Schadenbearbeitung „mit abzuwickeln“, hat sich als deutlich weniger erfolgversprechend herausgestellt.



■ ja
■ nein



■ in der Abteilung Schaden aufgehoben
■ in der Abteilung Recht aufgehoben
■ anderer Abteilung untergeordnet

Organisation des Regressmanagements

Das Thema Regress ist organisatorisch eng mit den Bereichen Betrug und Schaden verknüpft und verfügt über eher weniger Mitarbeitendenkapazitäten.

- Etwa ein Drittel der befragten Unternehmen verfügen über eine eigene Regressabteilung.
- Dedizierte Abteilungen für den Regress sind vor allem bei größeren Versicherungsunternehmen, insbesondere in der Kfz-Sparte. Da letztere in der Regel mit einem hohen Schaden sowie oft von hohem Kostenfaktor für Regressmöglichkeiten belastet sind, ist es für diese Unternehmen sinnvoll, sich mit dem Thema Regress zu beschäftigen.
- Bezogen auf die Anzahl der Mitarbeiter sind die Regressabteilungen meist kleiner als die Schadenabteilungen, die sich mit dem Thema Regress beschäftigen.
- Die Vorteile einer eigenen Regressabteilung liegen darin, dass Regress spezialisierte Mitarbeiter beschäftigen, die sich dem Themenbereich widmen, sehen die Interviewpartner in der stärkeren Fokussierung auf das eigentliche Thema. Regress im Rahmen der Schadenbearbeitung „mit abzuwickeln“, hat sich als deutlich weniger erfolgversprechend herausgestellt.

Vanessa Krause, Leitung Regress Kraft und Haft, Versicherungskammer Bayern:

„Unter Zeitdruck und je nach Kapazitäten wird sich der Schadenmanager erst einmal um den Kunden kümmern und auf die Schadenregulierung fokussieren. Da ist es dann in diesem Gemenge oftmals der Fall, dass der Regress einfach hintenüberfällt.“

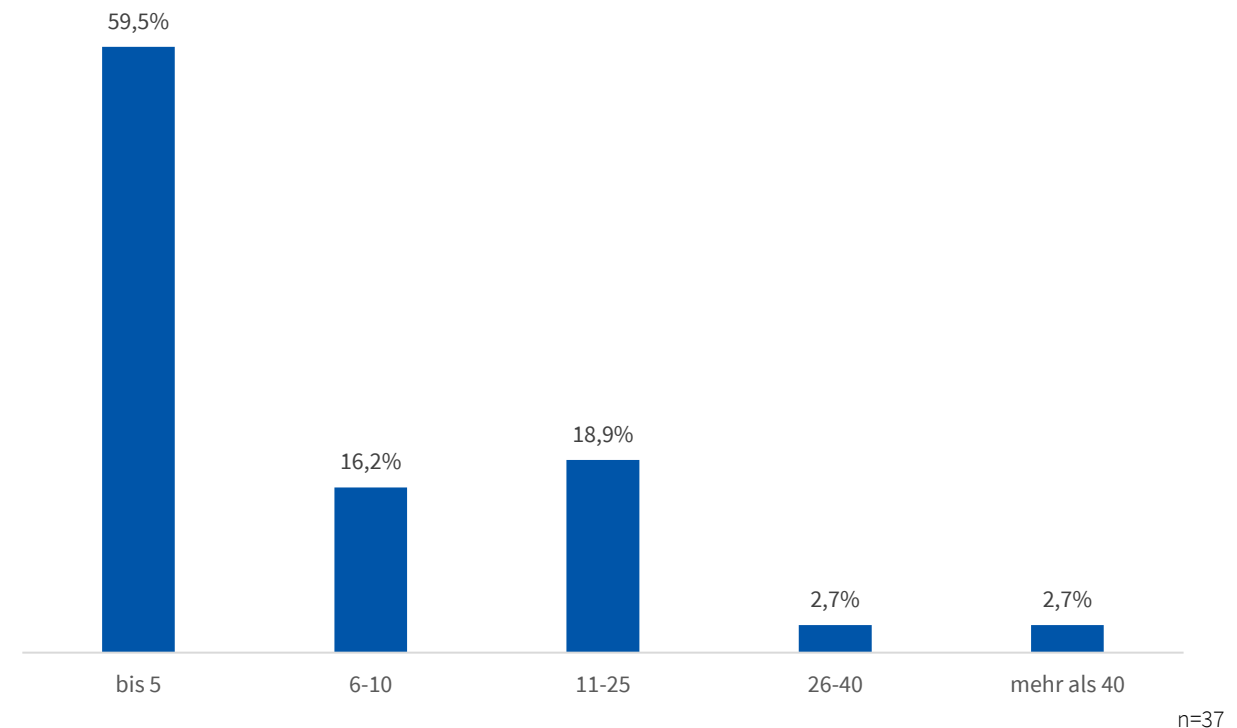


Organisation des Regressmanagements

Mitarbeitende müssen keine Volljuristinnen/Volljuristen sein, sollten aber über eine gewisse Hartnäckigkeit beim Prozess verfügen.

- Bezogen auf die notwendigen Kompetenzen der Regressmitarbeitenden sehen die Interviewpartner eine Affinität für juristische Themen zwar als wichtig an, halten eine Ausbildung als Volljurist/Volljuristin jedoch nicht für zwingend notwendig. Wichtiger sei vielmehr die persönliche Einstellung sowie eine gewisse Hartnäckigkeit, um auch über einen längeren Zeitraum die Arbeit zu verfolgen.
- Den Fachkräftemangel der Branche spüren auch die Interviewpartner, wenn auch weniger stark im Regressbereich. Durch die starke Spezialisierung gilt der Regressbereich als gute Weiterentwicklungsmöglichkeit für Mitarbeitende im Schadenbereich, sodass die Interviewpartner bislang meist durch interne Verfahren benötigte Kapazitäten bereitstellen konnten.

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Haus (in der Abteilung) für Regress?



Organisation des Regressmanagements

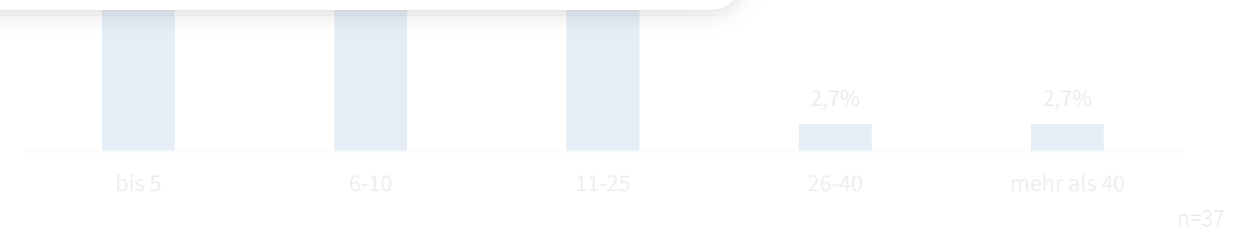
Mitarbeitende müssen keine Volljuristinnen/Volljuristen sein, sollten aber über eine gewisse Hartnäckigkeit beim Prozess verfügen.

- Bezogen auf die notwendigen Fähigkeiten sehen die Interviewpartner es als wichtig an, halten eine Ausbildung für zwingend notwendig. Wichtig ist die Einstellung sowie eine gewisse längeren Zeitraum die Arbeit
- Den Fachkräftemangel der Branche, wenn auch weniger stark im Regress, Spezialisierung gilt der Regress-Weiterentwicklungsmöglichkeit, sodass die Interviewpartner benötigte Kapazitäten bereits

Christof Wilczek, Teamleiter Regress/Recovery, Zurich Gruppe Deutschland:

„Intern wäre es kein Problem nachzubersetzen, extern bin ich mir weniger sicher. Aktuell besteht in den Versicherungs-Ballungszentren ja ohnehin die Schwierigkeit, überhaupt Personal zu kriegen, auch für die Schadensachbearbeitung oder für andere Positionen und je spezieller das wird, desto schwieriger wird es.“

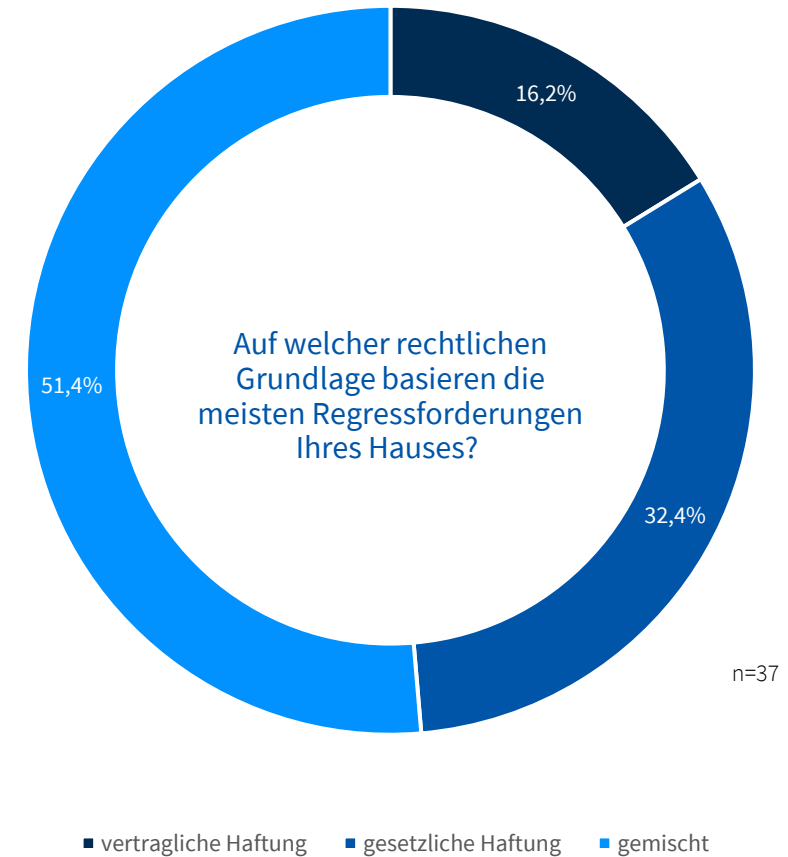
(Abteilung) für Regress?



Prozess des Regressmanagements

Rechtliche Grundlagen überwiegend gemischt.

- Etwa die Hälfte der Befragten verfolgen Regressforderungen, die entweder auf vertraglicher oder auf gesetzlicher Haftung beruhen.
- Die befragten Unternehmen aus dem Bereich Kranken verfolgen ausschließlich Regressforderungen, die sich auf die gesetzliche Haftung stützen.



Prozess des Regressmanagements

Methoden der Regresserkennung

Die meisten aktuellen Prozesse und Arbeitsschritte bei der Regresserkennung werden manuell oder mit Hilfe von Grundregeln durchgeführt, die nur sehr bedingt softwaregestützte Intelligenz für die Analyse bieten. Grundlegend kann man folgende Methoden für die Regresserkennung einsetzen:

Einfaches Regelwerk basierend auf versicherungsintern vorhandenen, strukturierten Daten

- umfasst bspw. Schlagwörter (Alk, FS, Schwarzfahrt, unklare Haftung...)
- reguläre Ausdrücke
- prüft Inhalte von Datenfeldern (bspw. Prämienverzug, Doppelversicherung...)
- Wenn/Dann Verknüpfungen

OCR und NLP für unstrukturierte Datenfelder (Freitexte)

- Analyse von Textdaten aus Schadenberichten oder rechtlichen Dokumenten, um relevante Informationen zu extrahieren

Neuronale Netze

- können komplexe Muster in Schadendaten zu erkennen, die für die Vorhersage von Regressansprüchen relevant sind.
- Sie können auch zur Klassifizierung von Schadenfällen oder zur Identifizierung von Betrugsrisiken eingesetzt werden.

Data Mining

- Entdeckung von Mustern und Zusammenhängen in großen Datensätzen durch bspw. Clusteranalyse (Gruppierung ähnlicher Daten), Assoziationsanalyse (Identifizierung von Beziehungen zwischen Variablen) und Anomalieerkennung (Erkennung von Ausreißern, die auf Regress oder auch Fehler hinweisen könnten)

Machine Learning & Predictive Analytics

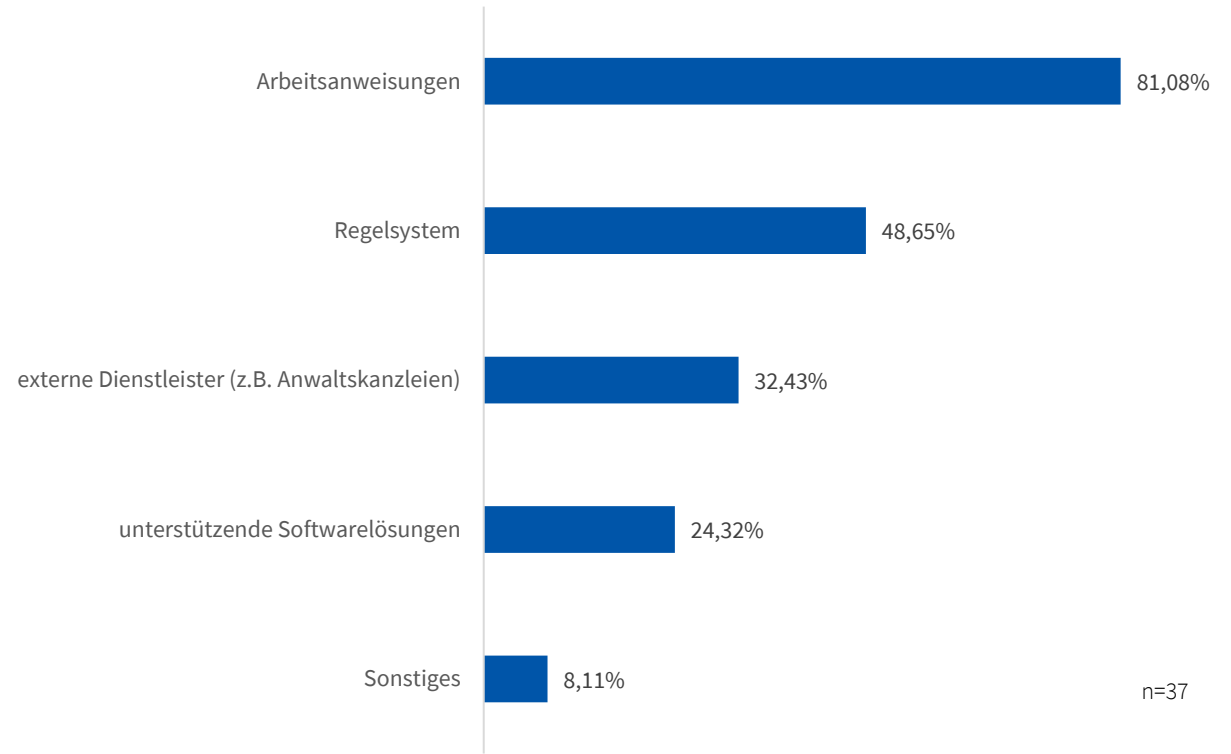
- Verwendung statistischer Algorithmen und maschineller Lerntechniken, um zukünftige Ereignisse basierend auf historischen Daten vorherzusagen.
- *Überwachtes Lernen*: Algorithmen wie Entscheidungsbäume, Random Forests und Support Vector Machines (SVM) können verwendet werden, um Modelle zu trainieren, die auf historischen Daten basieren und Vorhersagen über zukünftige Regressansprüche treffen.
- *Unüberwachtes Lernen*: Algorithmen wie K-Means-Clustering oder Hauptkomponentenanalyse (PCA) können helfen, Muster in den Daten zu erkennen, ohne dass vorherige Labels erforderlich sind

Prozess des Regressmanagements

Über 80 Prozent der Befragten setzen auf Arbeitsanweisungen, um einen Regressfall zu erkennen.

- Arbeitsanweisungen und Regelsysteme sind die geläufigsten Methoden, um einen Regressfall zu identifizieren.
- Arbeitsanweisungen werden dabei nicht nur häufiger genutzt, sondern auch als relevanteste Methode bewertet.
- Auf externe Dienstleister setzen insbesondere kleinere Versicherungsunternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitenden. Der Grund dafür ist oftmals, dass es kleineren Unternehmen schwerer fällt, Kapazitäten, Wissen und Ressourcen für das Thema Regress vorzuhalten bzw. die vorhandenen Kapazitäten ausgelastet sind und sich weiteres Potential dann nur mit externer und/oder technischer Unterstützung erschließen lässt.
- Softwarelösungen finden sich vornehmlich in größeren Versicherungsunternehmen.
- Unter „Sonstiges“ wurde insbesondere das händische Vorgehen bzw. das Know-how der Mitarbeitenden genannt.

Welche Methoden nutzen Sie zur Regresserkennung in Ihrem Haus?

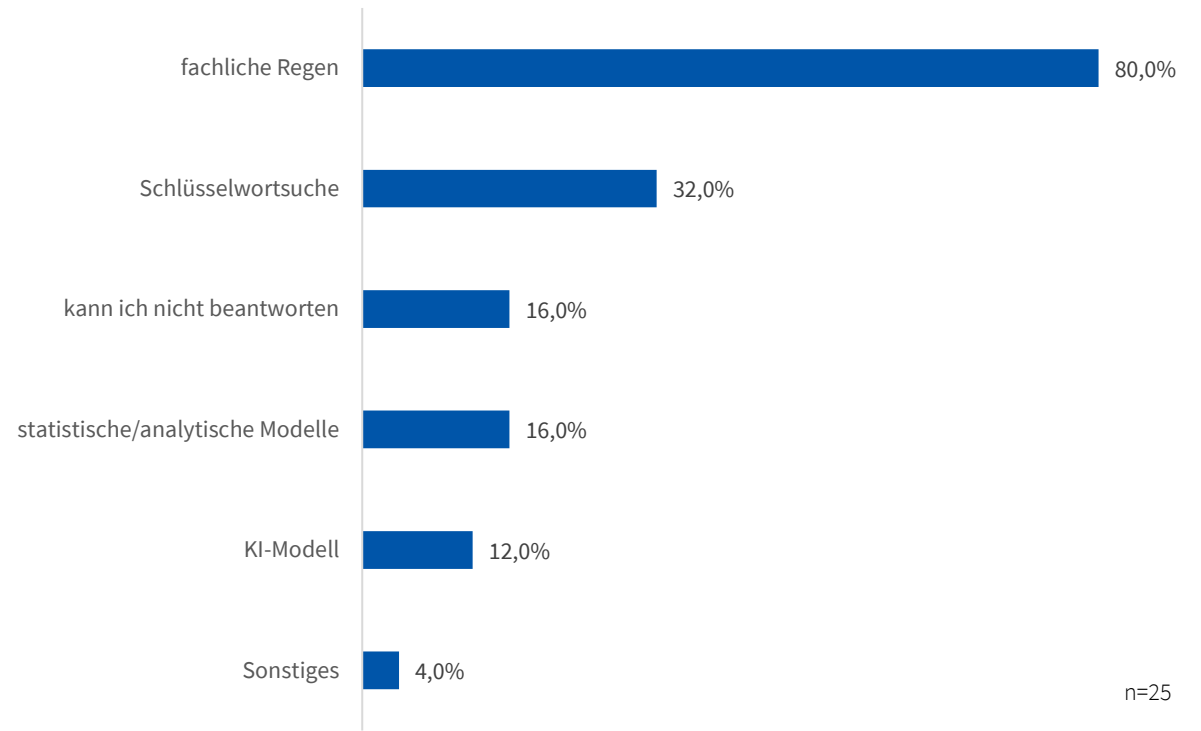


Prozess des Regressmanagements

Fachliche Regeln sind der wichtigste Input.

- Da die Definition fachlicher Regeln für die Mehrheit der Befragten die wichtigste Grundlage für das Regelsystem bzw. unterstützende Softwarelösungen darstellt, kommt der Sicherstellung deren Aktualität eine besondere Bedeutung zu.

Mit welchen Methoden arbeiten die unterstützenden Softwarelösungen bzw. das Regelsystem?



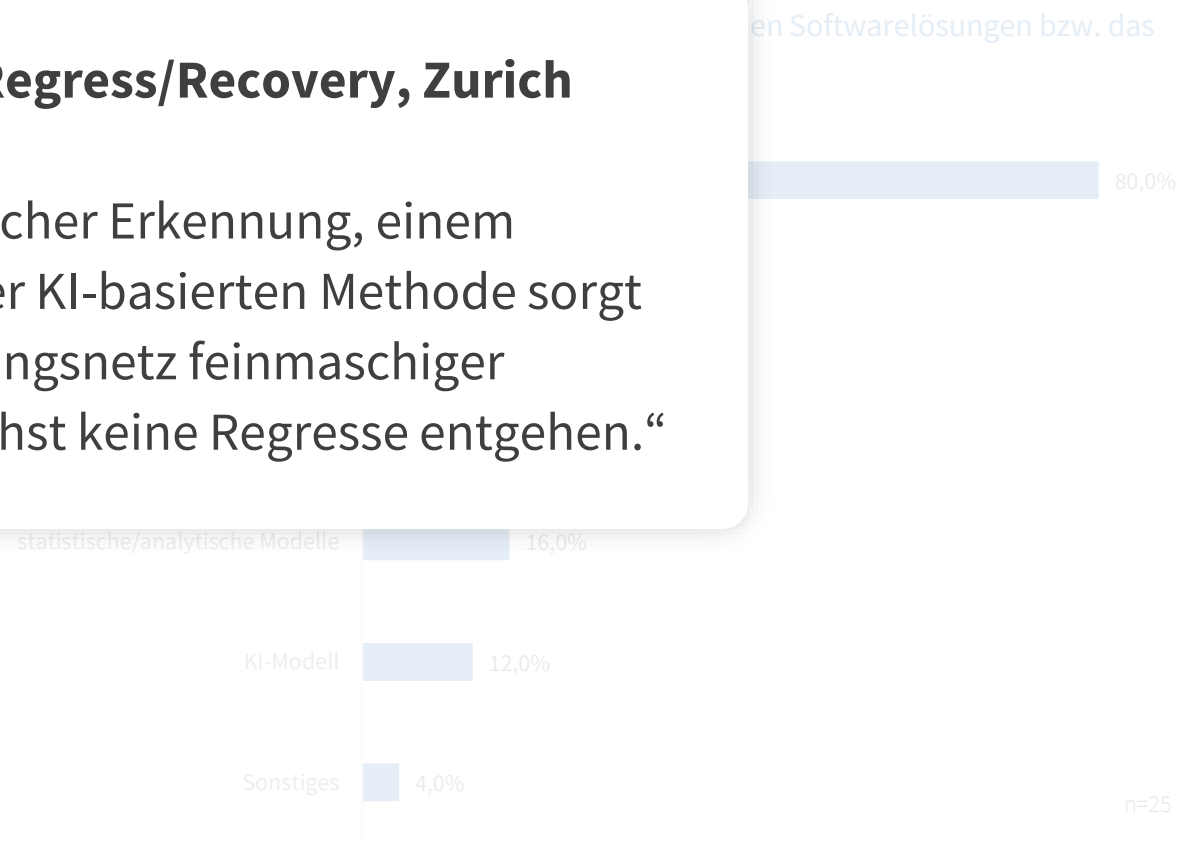
Prozess des Regressmanagements

Fachliche Regeln sind der wichtigste Input.

- Da die Definition fachliche Regeln der wichtigste Input ist, befragten die Befragten die wichtigste Softwarelösung zur Unterstützung der Regressmanagementsprozesse. Die Sicherstellung deren Aktualität ist der wichtigste Output.

Christof Wilczek, Teamleiter Regress/Recovery, Zurich Gruppe Deutschland:

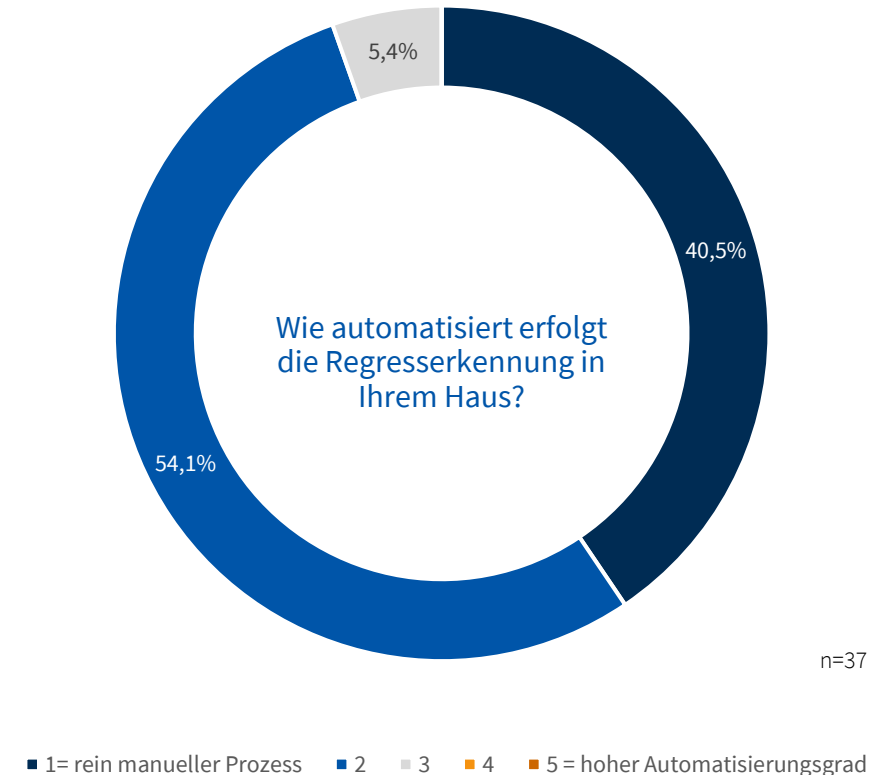
„Die Dreifaltigkeit aus menschlicher Erkennung, einem regelbasierten Prozess und einer KI-basierten Methode sorgt dafür, dass wir unser Erkennungsnetz feinmaschiger gemacht haben und uns möglichst keine Regresse entgehen.“



Prozess des Regressmanagements

Die Regresserkennung ist ein sehr analoger Prozess.

- Die genannten und verwendeten Methoden der Regresserkennung zeigen, dass diese Regressprozesse in den meisten Unternehmen aktuell noch eher analog abläuft. Dies bestätigen auch die weiteren Befragungsergebnisse. Mehr als 90 Prozent der Befragten geben an, dass die Regresserkennung bei ihnen rein oder überwiegend manuell abläuft.
- Signifikante Unterschiede gibt es bei den Unternehmen nicht, jedoch zeigt die Tendenz, dass der Automatisierungsgrad mit der Unternehmensgröße etwas zunimmt.
- In den Interviews wird die Tendenz zu analogen Prozessen in der Regresserkennung ebenfalls deutlich. Die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden sowie deren stetige Schulung sind die wichtigsten Bausteine der Regresserkennung.



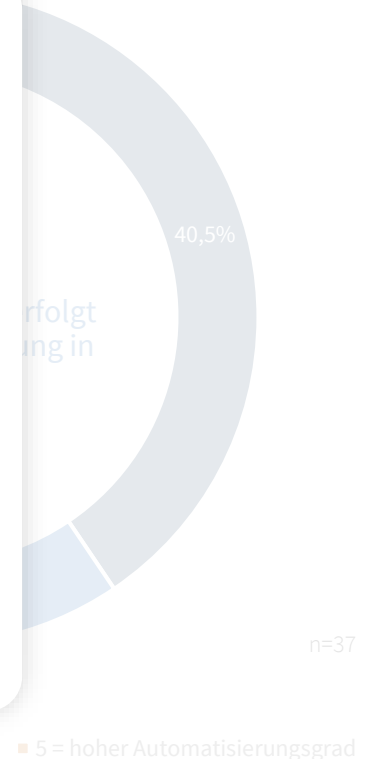
Prozess des Regressmanagements

Die Regresserkennung ist ein sehr analoger Prozess.

- Die genannten und verwendeten Daten zeigen, dass diese Regressbearbeitung aktuell noch eher analog ist. Die Befragungsergebnisse. Man kann sehen, dass die Regresserkennung noch manuell abläuft.
- Signifikante Unterschiede zwischen den Unternehmen zeigt die Tendenz, dass die Regresserkennung in Unternehmen mit einer größeren Unternehmensgröße etwas automatisierter ist.
- In den Interviews wird die Regresserkennung ebenfalls als analog beschrieben. Die Mitarbeitenden sowie der Regressbearbeiter sind die Bausteine der Regresserkennung.

Karsten Zimmer, Senior Experte Firmen-Schaden und Teamlead Regress, HDI:

„Wir sind in der Regressbearbeitung auf die Mitarbeitenden im Schaden-Innendienst und Regulierungs-Außendienst angewiesen, dass diese aus bestimmten Sachverhalten, die wir jetzt gerade auch aktuell wieder sehr ausführlich geschult haben, einen Regress erkennen und dann mit einer technischen Unterstützung, die wir eingebaut haben, den automatischen Ping an die Regressbearbeiter geben.“



Prozess des Regressmanagements

Was würde es einfacher machen, Regressmöglichkeiten zu erkennen und zu verwalten? (n=22)

Schulungen und Qualifikation

„umfassende Schulungen der Schadenregulierer:innen“

„fachlich geeignete Kollegen“

künstliche Intelligenz und Automatisierung

„automatisierte Mustererkennung“

„Möglichst automatische und schlanke Möglichkeit zur Sachstandsfeststellung bei den vom Kunden beauftragten Anwälten“

„Automatisierung des gerichtlichen Mahnverfahrens“

„regelwerkbasierte (ggfs. KI) Lösung zur Erkennung von Regressfaktoren je Sparte“

organisatorische Strukturen

„Bildung einer eigenen Regressabteilung“

„Eigene Regressabteilung mit Spezialisten - mangels Masse aber nicht wirtschaftlich.“

technische Unterstützung und Datenverarbeitung

„Verbesserung der OCR-seitig ausgelesenen Inhalte“

„bessere Datenqualität / unstrukturierte Daten in strukturierte Daten wandeln“

externe Unterstützung

„Austausch innerhalb der Branche“

„Zentrale Stelle (analog HIS) zur Abfrage von auffälligen Anwälten.“

prozessuale Ansätze

„Wenn wir Diagnosen erfassen würden, könnten wir technische Erkennungssysteme aufbauen.“

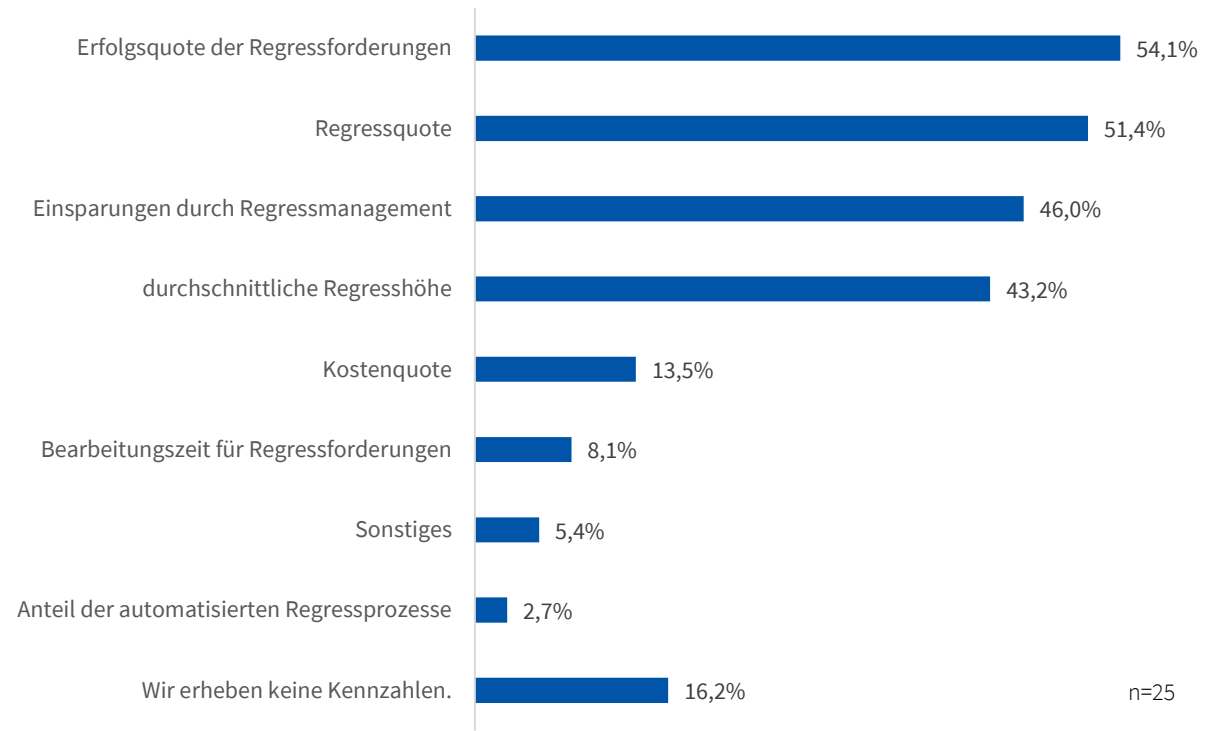
„Auswertung von Urteilen hinsichtlich Streitwert/Abrechnung oder Fehlern im Verfahren (RA-Fehler oder falsche Mitteilung VN)“

Kennzahlen des Regressmanagements

Keine flächendeckende Nutzung von Kennzahlen.

- Zu den verbreitetsten Kennzahlen, die erhoben werden, zählen die Erfolgsquote der Regressforderungen, die Regressquote sowie die Einsparungen/Regresserträge.
- Es überrascht, dass die Dauer eines Regressprozesses nur wenig erfasst wird und die internen Kosten damit nicht ins Verhältnis zum Aufwand des Regressprozesses gesetzt werden. Im europäischen Umfeld sind solche Erhebungen üblicher.
- Die Entscheidung, ob ein Regressverfahren wirtschaftlich sinnvoll ist, wird laut Aussagen der Interviewpartner häufig direkt von den Regressspezialisten getroffen. Basis der Entscheidung bildet dabei entweder ein Erfahrungswert oder ein Schwellwert bei den Kosten.
- Weitere relevante Kennzahlen für die Unternehmen sind laut Experteninterviews die Übergabequote, die anzeigt, wie viele Regresse an die entsprechenden Mitarbeitenden übergeben werden. Sinkt diese ist dies ein deutliches Zeichen, dass es Unregelmäßigkeiten in vorgelagerten Prozessen geben kann.

Welche Kennzahlen werden in Ihrem Haus im Bereich Regress erhoben?



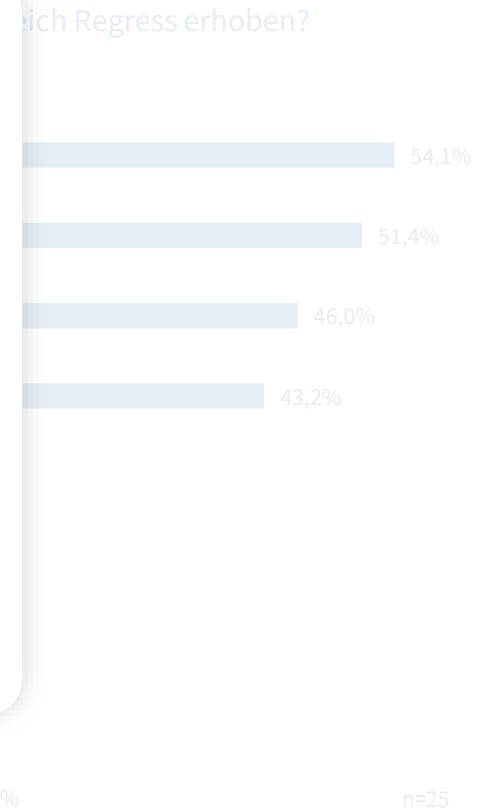
Kennzahlen des Regressmanagements

Keine flächendeckende Nutzung von Kennzahlen.

- Zu den verbreitetsten Kennzahlen gehören die Erfolgsquote der Regressform, die Dauer der Bearbeitung, die Einsparungen/Regresserträge und die Anzahl der Regressfälle.
- Es überrascht, dass die Dauer der Bearbeitung nicht erfasst wird und die interne Erfolgsquote nicht erhoben wird. Der Aufwand des Regressprozesses und das Umfeld sind solche Erhebungsgegenstände, die nicht erfasst werden.
- Die Entscheidung, ob ein Regressfall weitergeleitet wird, laut Aussagen der Interdisziplinären Regressspezialisten getroffen wird, ist entweder ein Erfahrungswert oder eine Entscheidung auf Basis der Erfolgschancen.
- Weitere relevante Kennzahlen sind die Anzahl der Experteninterviews die über den Regressfall an die entsprechenden Mitarbeitenden übergeben werden. Sinkt diese ist dies ein deutliches Zeichen, dass es Unregelmäßigkeiten in vorgelagerten Prozessen geben kann.

Vanessa Krause, Leitung Regress Kraft und Haft, Versicherungskammer Bayern:

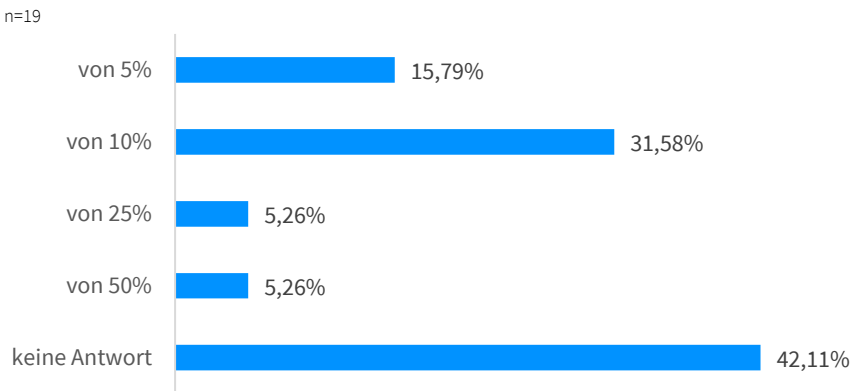
„Also wir sind, wie vermutlich die meisten anderen Versicherer, aktuell noch so unterwegs, dass wir auf Basis unserer subjektiven Erfahrungswerte abwägen, mit welchem Bearbeitungsaufwand der jeweilige Regressfall voraussichtlich verbunden ist und welche Erfolgschancen bestehen. Der Regressspezialist entscheidet dann: Okay, es macht Sinn oder nicht.“



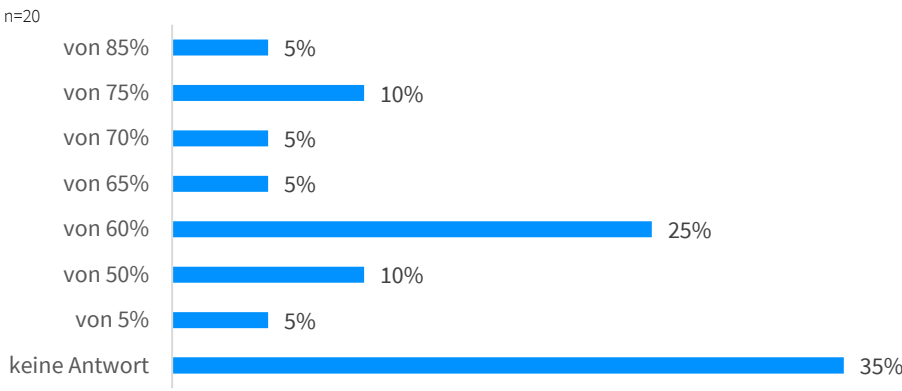
Kennzahlen des Regressmanagements

Kennzahlen im Überblick.

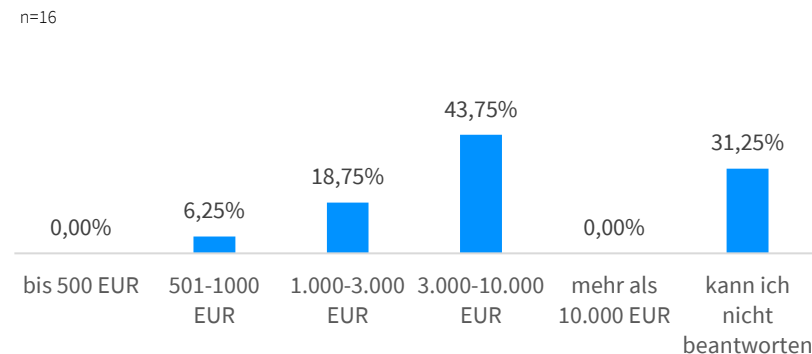
Regressquote
Verhältnis der Fälle die in Regress gehen, zu allen Schadenfällen in der spezifischen Sparte.



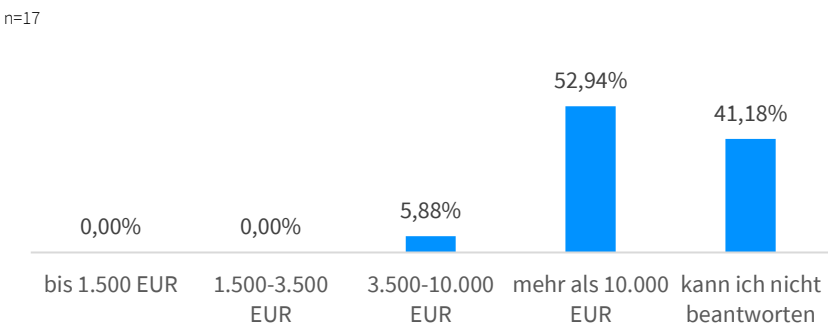
Erfolgsquote der Regressforderungen
Prozentsatz der eingereichten Regressforderungen, die erfolgreich zurückgefordert wurden.



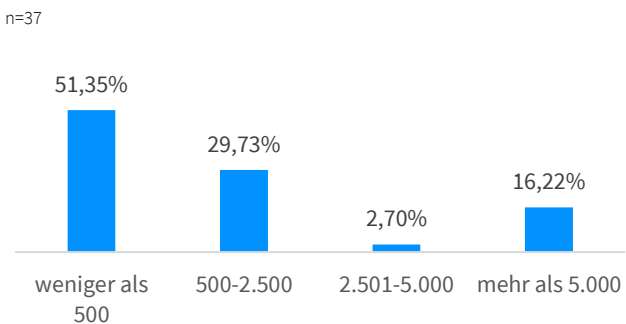
durchschnittliche Regresshöhe
Durchschnittlicher Betrag der zurückgeforderten Regresse.



Einsparungen durch Regressmanagement
Gesamte eingesparte Kosten aufgrund erfolgreicher Regressforderungen pro Jahr.



Wie viele Regresse hat Ihr Haus durchschnittlich im letzten Jahr durchgeführt?

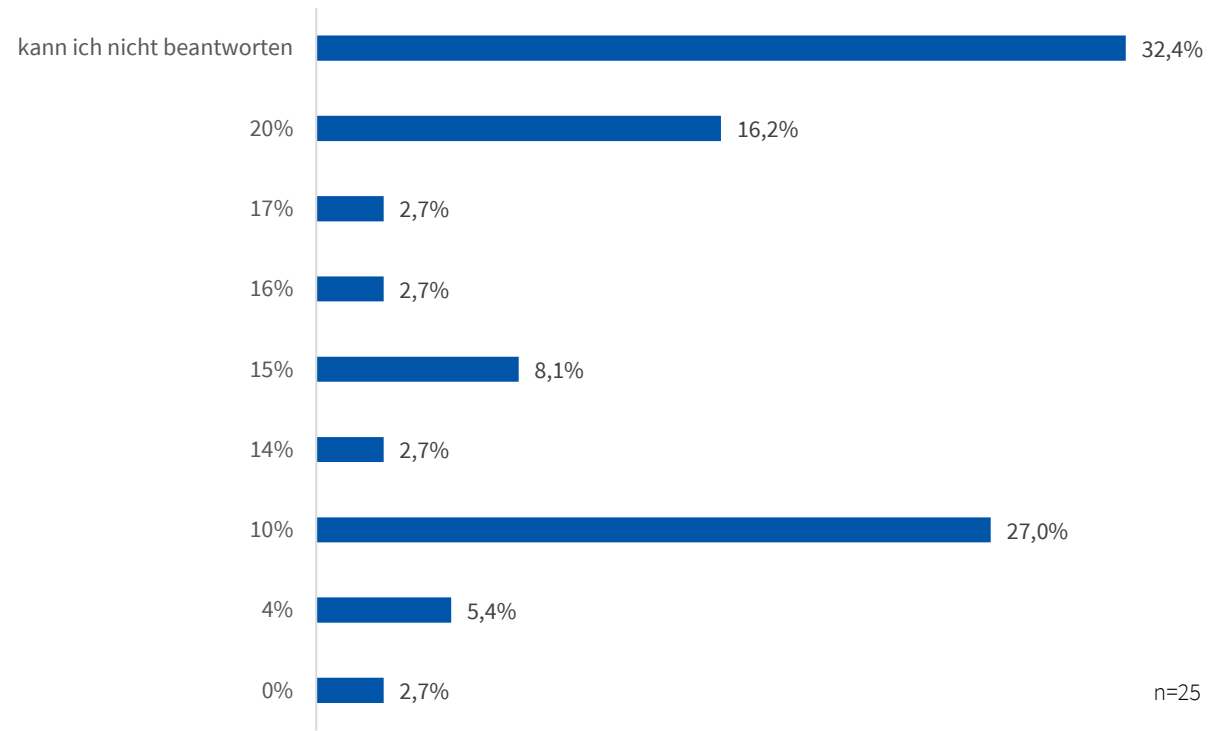


Kennzahlen des Regressmanagements

Dunkelquote schwer einschätzbar.

- Die Interviewpartner schätzen die Dunkelquote ähnlich wie die Teilnehmer der Expertenbefragung auf rund zehn Prozent oder weniger.
- Abhängig sei diese Ziffer u.a. vom Know-how in der Schadensachbearbeitung und der technischen Unterstützung.

Wie hoch schätzen Sie die Dunkelquote der nicht erkannten Regressfälle in Ihrem Haus ein?

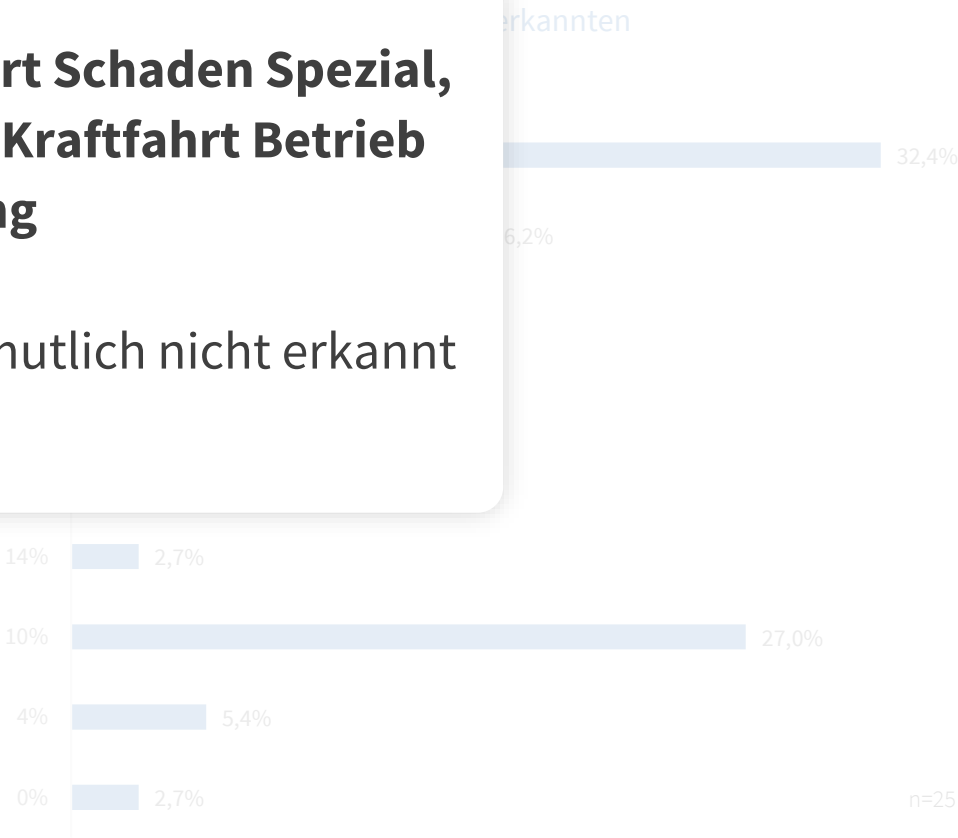


Kennzahlen des Regressmanagements

Dunkelquote schwer einschätzbar.

- Auch die Interviewpartner schätzen die Dunkelquote auf 5 bis 10 Prozent oder weniger.
- Abhängig sei diese Ziffer u.a. von der Komplexität der Schadenssachbearbeitung.

**Nuray Sahin, Abteilungsleiterin Kraftfahrt Schaden Spezial,
und Axel Bischof, Hauptabteilungsleiter Kraftfahrt Betrieb
und Schaden, SV SparkassenVersicherung
Gebäudeversicherung AG:**
„Mein Gefühl sind auch 5 bis 10 %, die vermutlich nicht erkannt
werden, weil sie komplexer Natur sind.“

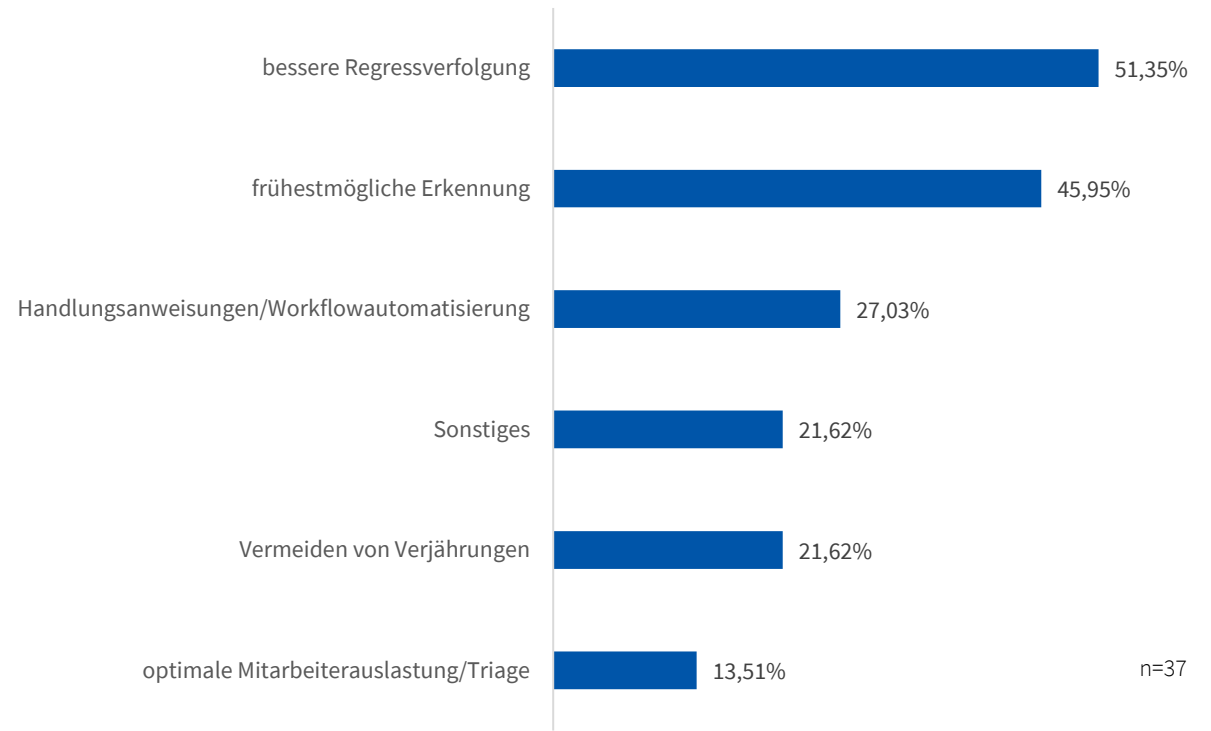


Herausforderungen des Regressmanagements

Die Hälfte der Befragten wünscht sich bessere Regressverfolgung.

- Die Identifikation von Regressfällen sowie das konsequente Verfolgen dieser Fälle stellen aktuell eine der größten Hürden dar. Experten betonen dabei die besondere Bedeutung einer frühzeitigen Erkennung von Regressmöglichkeiten, um eine effiziente und erfolgreiche Schadenregulierung zu ermöglichen.
- Zusätzliche Aspekte sind die interne Organisation und die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, die Zahlungsmoral, die Optimierung von Prozessen sowie die Suche nach externer oder technologischer Unterstützung.
- Auch die Durchsetzung von Forderungen wird von rund der Hälfte der Befragten als besonders anspruchsvoll bewertet.

Was sind für Sie aktuell die größten Herausforderungen im Bereich Regress?

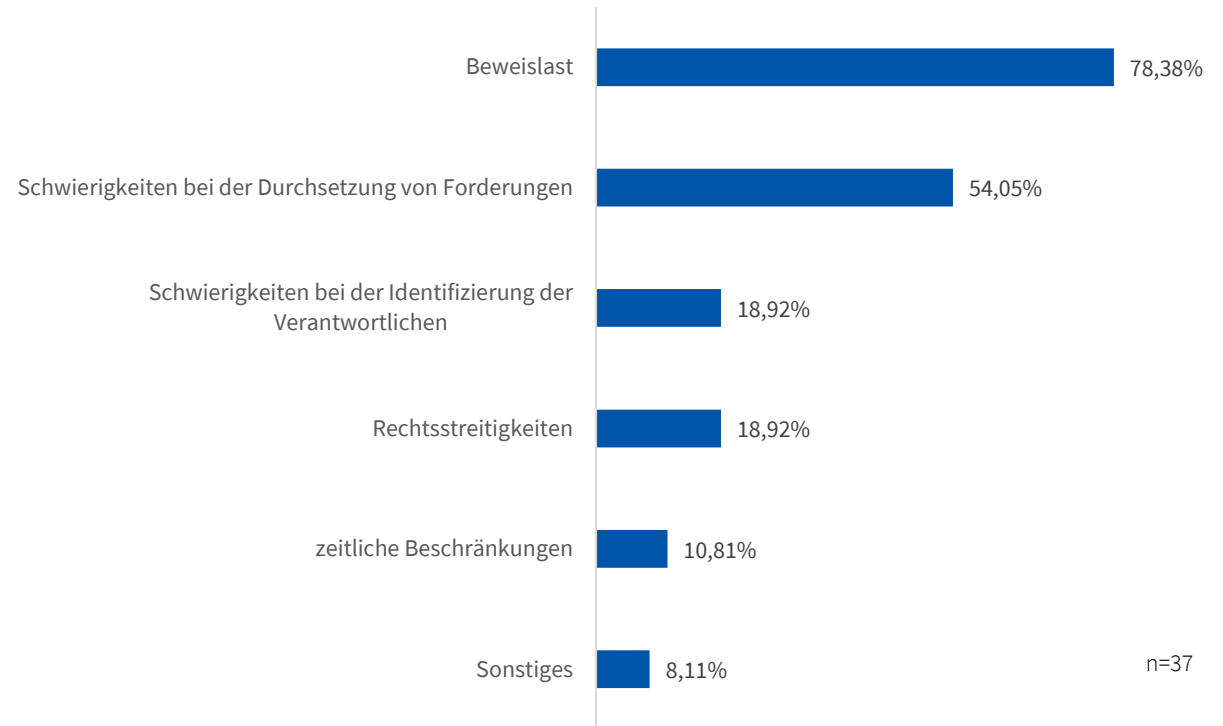


Herausforderungen des Regressmanagements

Beweislast sorgt für Herausforderungen.

- Die größte Hürde sehen die Befragten in diesem Prozessschritt jedoch im Thema Beweislast – mehr als drei Viertel stimmten dafür.
- Eine zeitnahe Identifikation des Regresses erleichtere die Informationsbeschaffung, da Dritte zu einem frühen Zeitpunkt kooperativer sind.
- Zudem wird auf die Herausforderungen bei externen Vertriebspartnern hingewiesen, insbesondere im gewerblichen Bereich, wo die Beschaffung notwendiger Unterlagen von Maklern abhängt.
- Eine frühzeitige Erkennung sei zudem entscheidend für den Aufbau einer sicheren Beweiskette, was wiederum für eine effektive Regressverfolgung unerlässlich ist.

Mit welchen rechtlichen und praktischen Hürden sehen Sie sich bei der Regressbearbeitung primär konfrontiert?



Herausforderungen des Regressmanagements

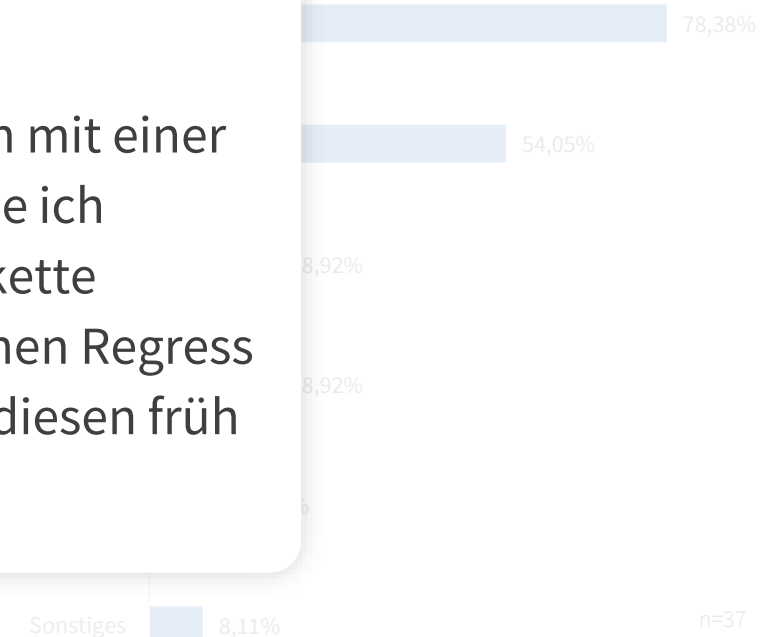
Beweislast sorgt für Herausforderungen.

- Die Experten betonen in den Interviews die Bedeutung einer frühzeitigen Regresserkennung für eine schnelle Schadenregulierung.
- Eine zeitnahe Identifikation der Beteiligten und eine schnelle Informationsbeschaffung sind für eine effektive Regressbearbeitung kooperativer sind.
- Zudem wird auf die Herausforderung hingewiesen, dass der Regressbereich, wo die Beschaffung von Beweismitteln oft über Vertriebspartnern hinweggeht, ein Bereich ist, in dem die Beschaffung von Beweismitteln oft über Maklern abhängt.
- Eine frühzeitige Erkennung und der Aufbau einer sicheren Beweiskette für eine effektive Regressverfolgung unerlässlich ist.

Vanessa Krause, Leitung Regress Kraft und Haft, Versicherungskammer Bayern:

„Die frühestmögliche Regresserkennung hängt auch mit einer besseren Regressverfolgung zusammen. Später habe ich häufig keine Möglichkeit mehr, eine sichere Beweiskette aufzubauen, um den Regress durchzusetzen. Um einen Regress prozesssicher zu machen, muss ich in aller Regel in diesen früh rein.“

Mit welchen rechtlichen und praktischen Hürden sehen Sie sich bei der Regressbearbeitung primär konfrontiert?



Regressmanagement verbessern

Welche Verbesserungen würden Sie sich bei der Durchführung von Regressverfahren wünschen? (n=17)

Kapazitätsausbau

„mehr Personal“ (mehrfach genannt)

unternehmensübergreifende Kollaboration

„Mehr Fairness unter den Versicherern“

„Vereinfachungen bei TA der Versicherer untereinander in der Bearbeitung“

„Rechtlich begründete Zahlungen gleich leisten, ohne dass beide Seiten erst mehrfach Schreiben müssen“

rechtliche Unterstützung

„einheitliche Rechtsprechung im Bereich der Anwaltshaftung“

„Bessere anwaltliche Unterstützung“

technische Unterstützung und Automatisierung

„Ein Tool, welches Einsparungen berechnet und nur wenige Parameter hierzu manuell eingegeben werden müssen.“

„KI-Unterstützung“

„Automatisierungen bei Erinnerungen zum Standardregress“

„Automatisierung unstrittiger Rückforderungen, Schlagwortsuche der Schadenakten“

prozessuale Ansätze

„Vorgefertigte Formulare“

„dass Beweise frühzeitig vom Erstbearbeiter gesichert werden, da mit der Zeit Nachweise, Belege und Erinnerungsvermögen verloren gehen“

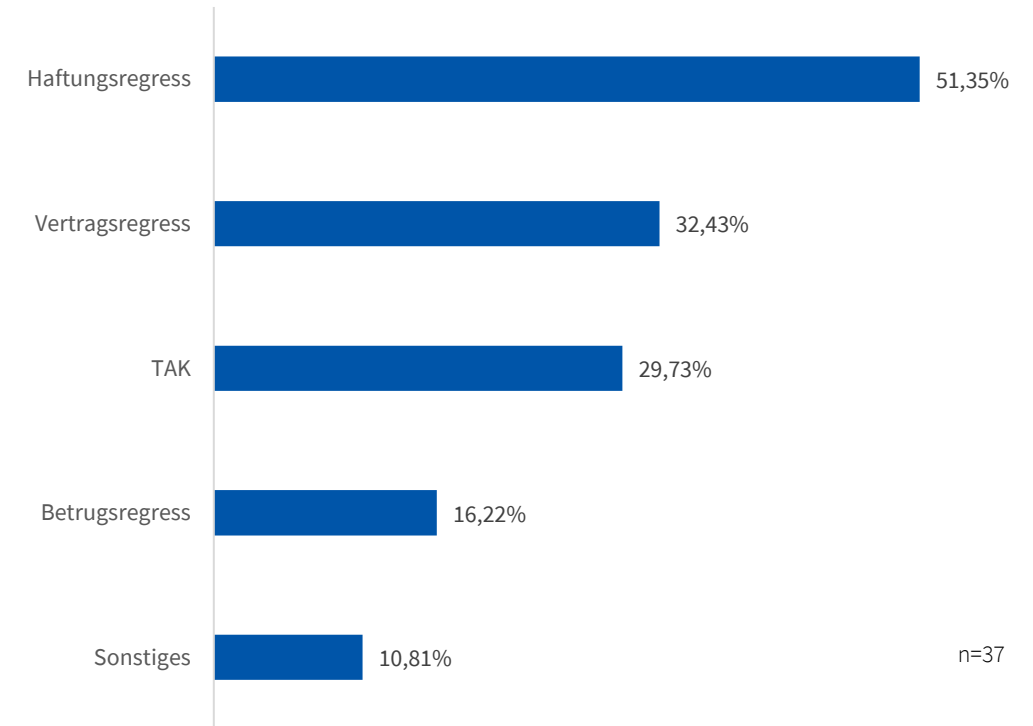
„Angemessene Erhöhung der Regressobergrenzen im Bereich der Obliegenheitsverletzungen (KH)“

Regressmanagement verbessern

Technologische Unterstützung ist besonders gefragt.

- Technologische Unterstützung und Automatisierung, ggf. mit Hilfe künstlicher Intelligenz, sind sowohl in der Regresserkennung als auch -bearbeitung ein wichtiger Baustein, um Hürden in der Regressbearbeitung abzubauen und offenliegende Potentiale zu erschließen, wie offene Nennungen der Befragung zeigen.
- Insbesondere Haftungsregressen unterstellen etwa die Hälfte der Befragten ein hohes Automatisierungspotential.
- Die befragten Experten erwarten durch technologische Unterstützung eine schnellere Identifikation von Regressfällen, Effizienzverbesserungen sowie Fehlervermeidung.

Welche Regressarten eignen sich aus Ihrer Sicht am besten für eine automatisierte Bearbeitung?



Aus der Praxis

Ein US-Kompositversicherer (Top 25) wollte seinen Regressprozess durch Automatisierung verbessern, um die manuelle und langwierige Untersuchung bei Regressansprüchen zu optimieren. Der Versicherer benötigte Unterstützung bei der Haftungsabschätzung und der konsistenten Interpretation von bundesstaatlichen Verschuldens- und Regressvorschriften. Shift Technology führte zur Unterstützung die Lösung „Subrogation Detection“ ein. Das System generiert Hinweise (Alerts) zu Regressmöglichkeiten und unterstützt Mitarbeitende, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ergebnisse zeigen, dass durch die Lösung neue Rückforderungsmöglichkeiten mit einem durchschnittlichen Regressertrag von über 1 Million USD pro Monat aufgedeckt wurden.

[Mehr Informationen...](#)

Regressmanagement verbessern

Welche technologischen Entwicklungen zur Unterstützung der Regressbearbeitung würden Sie sich wünschen? (n=15)

Erfassung und Identifizierung von Regressfällen

- **Digitale Aktenauswertung:** Nutzung digitaler Akten zur Erkennung konkreter Regressansprüche.
- **Weiterentwicklung bestehender Schadenssysteme:** Anpassung der Systeme zur Erkennung potenzieller Regress-Sachverhalte.
- **Automatisierte Tools zur Fristüberwachung:** Implementierung von Tools, die Regressmöglichkeiten automatisch erkennen und Fristen zur Einleitung des Regresses anzeigen.
- **Verbesserte Sichtbarkeit regressfähiger Positionen:** Optimierung des Schadendialogs zur besseren Erkennbarkeit regressfähiger Positionen, einschließlich relevanter Belege.
- **Identifikation typischer Regressfälle:** Analyse des Sachverhalts zur Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit typischer Regressfälle.
- **Optimierung der Erkennungssysteme:** Verbesserung der Systeme zur schnelleren und präziseren Identifizierung von Regressen.
- **KI-gestützte Hilfestellungen für Sachbearbeitende:** Bereitstellung von KI-gestützten Hinweisen zur Unterstützung der Sachbearbeitenden bei der Regresserkennung.
- **Einsatz von KI zur Regresserkennung:** Implementierung automatisierter Detektionswerkzeuge, Einbindung von Anschlussprozessen wie Forderungsschreiben, Verjährungshemmung und Beweissicherung.

Prüfung und Bewertung von Regressmöglichkeiten

- **Verbesserung der Regelwerke im Standardregress:** Aktualisierung und Optimierung der bestehenden Regelwerke zur effektiveren Identifizierung von Regressmöglichkeiten.
- **Implementierung automatisierter Abfragemöglichkeiten:** Einführung automatisierter Abfragemöglichkeiten für Rückrufaktionen und Serienfehler im Kraftfahrtbereich sowie in anderen relevanten Bereichen (z. B. Produkthaftung).
- **Einsatz von Schlagwortsuche und regulären Ausdrücken:** Implementierung von Schlagwortsuche und regulären Ausdrücken im Inputmanagement zur Identifikation auffälliger Wortkombinationen.
- **Erweiterung um analytische Modelle, ML und LLM:** Integration analytischer Modelle, Machine Learning und Large Language Models (LLM) zur Verbesserung der Analyse und Bewertung von Regressmöglichkeiten.
- **Markierung für manuelle Sichtung:** Automatisierte Aussteuerung und Markierung von Fällen zur manuellen Sichtung durch Sachbearbeitende.
- **Automatisierte Prüfung von Zahlungen:** Implementierung automatisierter Prüfungen von Zahlungen an verschiedene Partner innerhalb einer Akte, um potenzielle Regressmöglichkeiten zu identifizieren.
- **Monitoring und Reporting:** Einführung eines Monitoringsystems zur kontinuierlichen Überwachung von Regressfällen und zur Erstellung von Berichten zur Identifikation von Trends.

Durchführung des Regresses

- **Implementierung automatisierter Prozesse zur Bezifferung von Regressansprüchen:** Automatisierung der Bezifferung und des Versands von Mahnungen zur Effizienzsteigerung.
- **Automatisierung zur Verbuchung der Geldeingänge:** Einführung automatisierter Systeme zur Verbuchung von Geldeingängen, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Buchungen zu erhöhen.
- **Integration von Workflow-Management-Systemen:** Einführung von Systemen zur Optimierung der Prozessabläufe im Regressmanagement.
- **Interdisziplinäre Zusammenarbeit:** Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen zur Verbesserung bei der Durchführung von Regressen.

Verwaltung und Nachbereitung

- **Einführung eines Monitoringsystems:** Implementierung eines Monitoringsystems zur Überwachung des Regressprozesses und zur Identifikation von Engpässen.
- **Feedback-Mechanismen zur kontinuierlichen Verbesserung:** Einführung von Mechanismen zur kontinuierlichen Bewertung und Anpassung der automatisierten Prozesse.
- **Einsatz von Datenanalysen zur Identifikation von Trends:** Implementierung von Datenanalysen zur Identifikation von Trends und Mustern in Rückrufaktionen und Serienfehlern.
- **Mitarbeiterschulungen:** Durchführung von Schulungen, um Mitarbeiter für die Nutzung der automatisierten Abfragemöglichkeiten und des Monitoringsystems zu sensibilisieren.

Regressmanagement verbessern

Technologische Unterstützung ist besonders gefragt.

- Auch die interviewten Experten sehen in der Verbesserung der technologischen Unterstützung großes Potential zur Verbesserung des Regressmanagements generell. So wäre die optimalste Lösung eine vollautomatische Erkennung und Abwicklung von Regressfällen, bei der Systeme selbstständig den Zahlungseingang überprüfen und Akten schließen.
- Die Automatisierung einfacher und standardisierter Arbeitsschritte könne dabei helfen, dass sich Spezialisten auf komplexe Fälle konzentrieren können.
- Auch die Bedeutung von Benchmarking anhand von Zahlen, Daten und Fakten zur eigenen Standortbestimmung wurde betont. Dies würde auch die offene Frage der möglichen Dunkelquote beleuchten.
- Ebenso wird sich ein branchenweiter Austausch gewünscht, um Erfahrungen und Neuerungen im Blick zu behalten, mit einem Hauptfokus auf die Prozessverbesserungen und einfachere Regulierungen von Regressen untereinander.

Ideenansatz Austausch mittels Regressplattform

In dem verlinkten Dokument von EY und Shift wird aufgezeigt, wie eine spezialisierte Plattform für das Regressmanagement Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre internen Prozesse zu optimieren und den Datenaustausch unternehmensübergreifend zu ermöglichen. Es wird erläutert, wie Automatisierung und Digitalisierung zu erhöhter Effizienz, zu Kosteneinsparungen und geringeren Fehlerquote führen können. Zudem wird beschrieben, wie eine zentrale Plattform Transparenz und schnellere Entscheidungen fördert, während die Datensicherheit gewährleistet bleibt.

[Hier weiterlesen...](#)

Regressmanagement verbessern

Technologische Unterstützung ist besonders gefragt.

Nuray Sahin, Abteilungsleiterin Kraftfahrt Schaden Spezial, und Axel Bischof, Hauptabteilungsleiter Kraftfahrt Betrieb und Schaden, SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG:

„Das Thema KI birgt viele Möglichkeiten. Man kann seine Mitarbeitenden für wertschöpfendere Tätigkeiten verwenden und diese repetitiven oder administrativen Aufgaben wie E-Mail schreiben, telefonieren - auf ein Minimum reduzieren. So besteht einfach viel mehr Zeit, sich tiefergehend mit den Regressen zu befassen oder es lassen sich auch noch mehr Regresse durchführen.“

n=37

Regressmanagement verbessern

Technologische Unterstützung im Überblick

Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

Die Implementierung von KI-Technologien steigert die Effizienz und Genauigkeit im Regressprozess durch den Einsatz von bspw. LLM (Large Language Models), multimodalen Modellen, Machine Learning und Natural Language Processing zur Analyse von Freitext- und unstrukturierten Daten. Diese Technologien sollten speziell auf die Anforderungen der Versicherungsbranche abgestimmt sein. Ergänzend wird Predictive Analytics eingesetzt, um Regressmöglichkeiten basierend auf historischen Daten vorherzusagen.

Einbinden von ext. Datenquellen

Integration externer Datenquellen zur Abfrage von Regularien und Gesetzen, einschließlich Zugriff auf Gerichtsentscheidungen, Verschuldungsregeln und Rechtsvorschriften. Dies umfasst auch Links zu Rückrufaktionen von Produktherstellern sowie Verweise auf Fachartikel und öffentliche Quellen.

Bestimmen des Regresspotenzials

Die Ermittlung des Regresspotenzials erfolgt durch die Analyse relevanter Faktoren wie rechtliche Regelungen, Aufwände und Verjährungsfristen. Eine kontinuierliche Aktualisierung während des gesamten Schadenzyklus ermöglicht die zeitnahe Identifizierung neuer Regressmöglichkeiten und -risiken, um finanzielle Risiken zu minimieren.

Beurteilung des Regressgrundes

Zur Verbesserung des Regressmanagements sollte die Bereitstellung präziser Hinweismeldungen angestrebt werden, die spezifische Kriterien und eine klare Zusammenfassung der Erkennungsgründe enthalten. Zudem wird empfohlen, KI zur Analyse und Priorisierung von Hinweismeldungen einzusetzen, um die Effizienz und Genauigkeit der Bewertungen zu erhöhen.

Methodisches Vorgehen

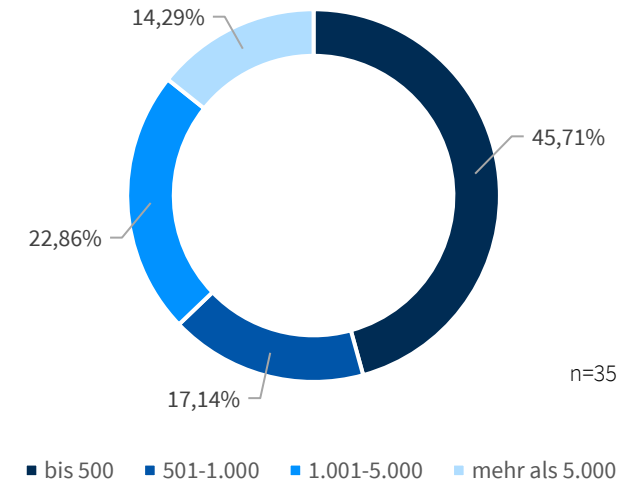
Erhebungsmodell & Zusammensetzung der Stichprobe

Dem Whitepaper liegt ein zweistufiges Erhebungsmodell zugrunde. Ausgehend von einer Marktrecherche wurde eine quantitative Expertenbefragung im Netzwerk der Versicherungsforen Leipzig durchgeführt. An der Befragung beteiligten sich bis zu 37 Experten aus dem Bereich Regress in Versicherungsunternehmen. Anschließend folgten vier Tiefeninterviews mit Fachexperten der Branche, um die Befragungsergebnisse zu validieren sowie Hintergründe zu diskutieren.

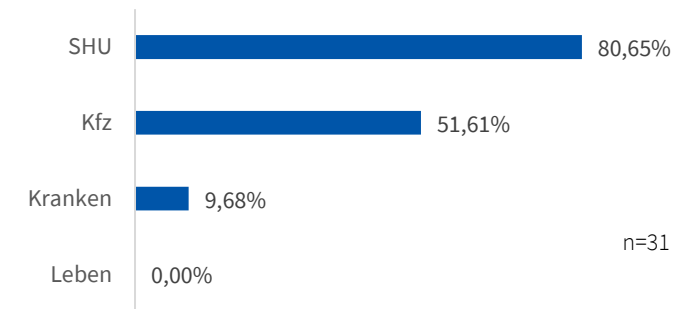
Interviewpartner:

- Vanessa Krause, Leitung Regress Kraft und Haft, Versicherungskammer Bayern
- Nuray Sahin, Abteilungsleiterin Kraftfahrt Schaden Spezial, SparkassenVersicherung
- Christof Wilczek, Leiter Schadenregress, Zurich Gruppe Deutschland
- Karsten Zimmer, Senior Experte Firmen-Schaden und Teamlead Regress, HDI Versicherung AG

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen?



Mit Blick auf welche Sparten haben Sie die Befragung primär ausgefüllt?



Regressmanagement in der Versicherungswirtschaft

Resümee

Ist es Zeit, Ihren Ansatz für Regress zu modernisieren?

Wie bereits erwähnt, variiert der Ansatz für Regress erheblich je nach Geschäftsbereich und Größe der Versicherer. Es wird jedoch allgemein anerkannt, dass die Regressnahme ein operatives Gebiet ist, das erheblich von der Anwendung moderner Technologien profitieren kann. Die Weiterentwicklung des Ansatzes zur besseren Unterstützung der Bearbeiter bietet zahlreiche Vorteile für das Unternehmen, darunter:

- **Erhöhung der Regressmöglichkeiten:** KI-Technologien können komplexe Chancen erkennen, indem sie Techniken zur Texterfassung und -analyse über verschiedene Schadensfälle hinweg einsetzen und große Mengen von Schadensakten schnell auswerten. Die automatisierte Auswertung bezüglich Haftungsfragen, Zugriff auf Produktrückrufe und andere Ursachen von Fahrlässigkeit deckt Möglichkeiten auf, die bei manueller Überprüfung möglicherweise übersehen wurden.
- **Verbesserung der Effizienz:** Schadensbearbeiter können effektiver und konsistenter mit automatisch aggregierten relevanten Daten arbeiten. Vollständige Transparenz hinsichtlich der Vorschriften und externen Datenquellen ermöglicht schnellere Ermittlungen und vereinfacht komplexe Fälle.
- **Steigerung der Regresserträge:** Eine schnellere Identifizierung von Rückforderungsmöglichkeiten verbessert die Untersuchung und die Wahrscheinlichkeit einer Rückforderung. Eine präzise Analyse hilft, die Rückforderungsanstrengungen zu priorisieren.
- **Fazit**
Die Regressnahme sollte für jeden Versicherer im Fokus stehen. Fortschritte in der Technologie und die Nutzung neuer Fähigkeiten wie KI machen dies zu einer strategischen Initiative, die vorangetrieben werden sollte.